

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

2859/25/פ

הצעת חוק השוואת תנאי שכר לקבוצות שאסור להפלותן (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

1. תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1998¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן ההזדמנויות בעבודה (ג) יבוא :

"(ד) רואים כהפליה מסגרת העסקה המיועדת לקבוצה שאסור להפלותה לפי סעיף קטן (א), אם ניתנים באותה מסגרת תנאי שכר הנופלים מאלה הניתנים לעובדים המבצעים את אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך, כמשמעותן בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996², אצל אותו מעסיק; לעניין סעיף קטן זה יראו כמעסיק אחד חברה אם וחברה בת הנמצאת בשליטתה וכן מספר חברות הנמצאות בשליטה של אותו אדם."

2. תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996³ – עובדים על ידי קבלני כוח אדם

(1) סעיף 13א – בטל ;

(2) אחרי סעיף 13א יבוא :

"השוואת תנאי שכר 13ב. תנאי השכר החלים על עובדים אצל מעסיק או במקום עבודה, יחולו, לפי העניין, על עובדים של קבלן המועסקים דרך קבע אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה; תנאי השכר יחולו בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולוותק בעבודה במקום העבודה; לעניין סעיף זה, "קבלן" – מי שעיסוקו

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 230.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

במתן שירות באמצעות עובדיו, אצל זולתו, אף אם
אינו קבלן שירות."

ד ב ר י ה ס ב ר

בישראל ישנן אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה. אחד מהיעדים של כלל משרדי הממשלה בשנים האחרונות, הוא שילוב אוכלוסיות אלה בשוק העבודה. לשם כך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות והמשרד לשוויון חברתי, מקדמים פרויקטים שונים לשילוב אוכלוסיות ייעודיות אלו בשוק העבודה, הן באמצעות תמריצים למעסיקים והן בשיתופי פעולה ציבוריים-פרטיים.

אולם, כאשר בוחנים את אופי השילוב לאורך זמן, עולה כי בשם ערך השילוב נוצרת הפליה של קבוצות אלו המבצעות עבודה בשכר נמוך יותר משל עובדים המקבילים.

יש להפסיק את ההפליה המערכתית הזו ולשים סוף לפרצות הקיימות בחקיקה הישראלית שמאפשרות את ההעסקה הפוגענית הזו בשם עקרון השילוב.

התפוקה ושווי העבודה של עובדים ועובדות מאוכלוסיות משולבות אינם פחותים מזה של יתר העובדים, ולכן אין כל הצדקה לאפשר פערי שכר לפי שיוכו המגזרי של העובד או העובדת. למעשה, המצב כיום מאפשר למעסיקים להעסיק כוח עבודה זול עם גושפנקה ציבורית של שילוב ושוויון הזדמנויות שבפועל רק מעמיקה את הפערים החברתיים בישראל.

לפיכך מוצע לקבוע כי מסגרת עבודה שבה ניתנים תנאי שכר שונים לקבוצות אוכלוסייה שהפלייתן אסורה תיחשב מפלה, גם אם לצורך העסקת קבוצת האוכלוסייה הנבדלת נבחרה צורת התאגדות שונה, כדוגמת חברת בת או חברה אחות.

כמו כן, מוצע לקבוע כי עובדי קבלן המועסקים דרך קבע אצל מעסיק או במקום עבודה יהיו זכאים לתנאי השכר הניתנים לעובדים של המעסיק או מקום העבודה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/901/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/1193/25) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2541/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)